

LO QUE PODEMOS HACER: PROPUESTAS PARA DECIDIR

PROPIEDAD, USO COMERCIAL Y PASO · PROPUESTAS 1 Y 2

Propuestas pendientes de votación en la Junta de Propietarios.

1 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA PRIVADA Y OPOSICIÓN AL USO COMERCIAL

A la vista de la documentación de la finca, del informe jurídico de 16 de julio de 2026 y del plano presentado, la Junta acuerda **defender como privada y de uso comunitario** la franja del soportal identificada en dichos documentos.

La zona se identificará en un plano anexo al acta. En él se señalará la línea de demarcación de los 18 metros representada mediante raya y punto en los planos originales y relacionada con los puntos naranjas existentes en el pavimento. Su correspondencia exacta sobre el terreno se comprobará técnicamente antes de cualquier actuación física.

La Comunidad manifiesta su **oposición a que esa zona se destine, sin autorización comunitaria o sin un derecho suficiente que lo ampare, a cualquier aprovechamiento económico o comercial**: terraza, consumo, depósito de mobiliario o mercancías, instalación comercial, atención al público o espacio auxiliar de un establecimiento.

Mantener el soportal abierto o no ejecutar ahora un cerramiento no constituye autorización, consentimiento ni tolerancia comunitaria de esos usos.

Esta declaración se formula sin perjuicio de los derechos que resulten válidamente acreditados. Cualquier autorización anterior que se invoque deberá comprobarse documental y jurídicamente.

2 USO Y PASO POR EL SOPORTAL · CONSERVACIÓN Y DAÑOS

Se da cuenta de las incidencias documentadas o comunicadas en el soportal, entre ellas:

- ocupaciones vinculadas al funcionamiento de establecimientos y terrazas;
- acumulaciones y permanencia de personas, incluidas concentraciones para fumar en escaleras y zonas comunes, con molestias por voces, gritos y cánticos;
- colillas y otros residuos, así como episodios de suciedad por restos de vómito y orina;
- impactos de balones u otros objetos y desperfectos en escaleras, puertas, ventilaciones y demás elementos comunes de portales y garaje;
- dificultades para inspeccionar y mantener la cubierta del garaje, sus elementos de ventilación e iluminación y las zonas afectadas por filtraciones o acumulación de residuos y líquidos.

La Comunidad atenderá las actuaciones de conservación que legalmente le correspondan sobre los elementos comunes. Si existen indicios de que un daño concreto fue causado por una persona, establecimiento o actividad determinados, se documentarán el hecho y su causa. **Cuando se acredite la responsabilidad**, podrá exigirse al responsable la reparación o el reintegro de su coste. Este acuerdo no atribuye por sí solo la autoría de ningún daño.

La Junta acuerda oponerse a que la zona privada de uso comunitario se emplee, sin autorización comunitaria o derecho suficiente, como **recorrido habitual y organizado al servicio de terrazas exteriores**, o como zona de espera, reunión, consumo o fumadores vinculada a los establecimientos.

Cualquier control físico o cerramiento exigirá los acuerdos y autorizaciones que correspondan. **Esta propuesta no aprueba ninguna medida física.**

LO QUE PODEMOS HACER: PROPUESTAS PARA DECIDIR

ESTUDIO, CONTINUIDAD E INFORMACIÓN · PROPUESTAS 3 Y 4

Propuestas pendientes de votación en la Junta de Propietarios.

3 ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO

Tras solicitar varios presupuestos y dada la complejidad de la zona, la Junta acuerda encargar un anteproyecto que estudie y compare tres alternativas de delimitación o cerramiento:

- 1. Muro o solución constructiva opaca.
- 2. Verja o cerramiento metálico permeable.
- 3. Solución de carácter vegetal o ajardinado.

Se encomienda a la Comisión solicitar y comparar ofertas. La Junta autoriza a la **Presidencia, asistida por la Administración y la Comisión**, a seleccionar la oferta que cumpla el alcance acordado y formalizar la contratación por un máximo de **2.000 euros, IVA incluido**. Si ninguna oferta adecuada se ajusta al límite, la contratación volverá a la Junta.

La oferta deberá concretar si incluye:

- comprobación de la delimitación de la propiedad y de la línea de los 18 metros;
- levantamiento o comprobación de pilares, fachadas, voladizos y accesos;
- afecciones a la cubierta del garaje, accesibilidad, evacuación, emergencias y mantenimiento;
- encaje urbanístico, coste estimado y mantenimiento de cada alternativa;
- posible ejecución por fases y documentación o asistencia para una futura consulta o tramitación ante Licencias.

El anteproyecto se presentará, previsiblemente, en la próxima Junta ordinaria. Allí se decidirá si se continúa, qué alternativa se prefiere y si se autoriza preparar y presentar documentación ante el Ayuntamiento.

Este acuerdo autoriza únicamente el anteproyecto. No autoriza el cerramiento, la contratación de las obras ni su ejecución.
Las obras de los ascensores mantienen su carácter prioritario.

UN PROCESO POR ETAPAS

1 · AHORA

Anteproyecto · Hasta 2.000 € con IVA.

2 · PRÓXIMA JUNTA

Decidir si se continúa · Comparar tres alternativas.

3 · DESPUÉS

Tramitar y volver a decidir · Ayuntamiento, proyecto y obras.

4 CONTINUIDAD DE LA COMISIÓN E INFORMACIÓN A LOS PROPIETARIOS

A · CONTINUIDAD, COMPOSICIÓN Y FUNCIONES

La Junta acuerda dar continuidad a la Comisión de Vecinos, cuyos integrantes quedarán identificados en el acta. La Comisión tendrá carácter de **grupo auxiliar de trabajo** y actuará coordinadamente con la Presidencia y la Administración, sin sustituir las competencias legales de los órganos de gobierno de la Comunidad.

Se le encomiendan las siguientes funciones:

- recopilar y analizar documentación sobre soportales, terrazas, licencias y elementos comunes;
- seguir los expedientes de establecimientos que puedan afectar al soportal;
- documentar incidencias, desperfectos y necesidades de mantenimiento;
- apoyar la preparación de solicitudes de inspección, alegaciones, requerimientos y comunicaciones;
- seguir los acuerdos de la Junta, solicitar y comparar presupuestos dentro de los encargos aprobados y preparar nuevas propuestas.

Las actuaciones que requieran representación formal se canalizarán por la Presidencia. Salvo los gastos expresamente autorizados por la Junta, los nuevos gastos, las acciones judiciales, las autorizaciones comerciales y la ejecución de obras exigirán los acuerdos que correspondan.

B · WEB Y TABLÓN DE ANUNCIOS

La Junta acuerda utilizar la web Puerta Europa y el tablón de anuncios como canales complementarios para informar sobre las actuaciones de la Comisión y los acuerdos relacionados con el soportal, las terrazas y los elementos comunes.

Se hace constar que el soporte web fue creado voluntariamente por una integrante de la Comisión para facilitar la consulta y reducir el uso de papel. La Comisión revisará los contenidos antes de publicarlos y procurará mantenerlos actualizados, diferenciando hechos documentados, criterios profesionales, propuestas y acuerdos aprobados.

Los documentos con datos personales o información de acceso restringido se facilitarán por los cauces adecuados. La web es informativa y no sustituye convocatorias, notificaciones, comunicaciones fehacientes ni el derecho de acceso a la documentación comunitaria.

UNA PROPUESTA, UN VOTO

Este punto somete conjuntamente a votación la continuidad de la Comisión y el uso de la web y del tablón como canales complementarios. Solo será acuerdo si obtiene la mayoría que resulte aplicable.

LO QUE PODEMOS HACER: PROPUESTAS PARA DECIDIR

GUÍA DE VOTACIÓN · CUATRO PROPUESTAS

Propuestas pendientes de votación en la Junta de Propietarios.

¿QUÉ SIGNIFICA CADA VOTO?

Lee el texto completo y decide cada propuesta por separado: a favor, en contra o abstención.

Nº	PROPUESTA	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
1	Zona privada y uso comercial	Defender la franja como privada y de uso comunitario; manifestar que la Comunidad no autoriza su aprovechamiento económico sin título suficiente.	Rechazar esa declaración comunitaria. No equivale a conceder autorización a ningún establecimiento.	No adoptar posición sobre esta propuesta.
2	Uso y paso; conservación y daños	Oponerse al uso organizado del soportal como recorrido o zona auxiliar de terrazas; conservar los elementos comunes y reclamar los daños cuando se acrediten la causa y el responsable.	Rechazar este conjunto de medidas. No reconoce por sí solo un derecho de paso comercial ni exonera de daños acreditados.	No adoptar posición sobre esta propuesta.
3	Anteproyecto arquitectónico	Encargar un estudio comparativo de muro, verja y solución vegetal o ajardinada, con un máximo de 2.000 € IVA incluido. No autoriza el cierre ni las obras.	No contratar ahora el anteproyecto.	No adoptar posición sobre el encargo.
4	Comisión e información	Mantener la Comisión con las funciones descritas y aprobar la web y el tablón como canales complementarios de información.	No dar continuidad al encargo ni aprobar esos canales en los términos propuestos.	No adoptar posición sobre esta propuesta conjunta.

¿QUÉ SE DECIDE AHORA?

Fijar la posición de la Comunidad sobre el uso del soportal, ordenar el seguimiento de su conservación y de los daños, encargar un estudio técnico sin aprobar el cierre y mantener la Comisión y los canales informativos.